

0037259-93.2012.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO.

As formalidades dispostas no art. 226 do CPP para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando realidade fática assim o permitir. Sua eventual inobservância não retira a credibilidade do ato, desde que haja a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru-SP - cep 17060-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0037259-93.2012.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 97/2012 - 2º Distrito Policial de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderson Aparecido Teles

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

VANDERSON APARECIDO TELES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 6 de maio de 2010, às 14h, na Rodovia Bauru - Iacanga, Residencial Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Bauru, subtraiu, para si, uma carteira contendo cartões bancários, documentos, talonário de cheques e a quantia de R\$ 80,00, pertencentes à vítima Ana Cândida Navarro de Freitas Kassim,

A denúncia foi oferecida (fls. 3/4) e recebida pela decisão de fl. 63.

Por sua vez, às fls. 67/70 houve aditamento da denúncia a fim de corrigir o nome do réu na capitulação, tendo o aditamento sido recebido à fl. 72.

O réu não foi encontrado (fls. 78, 116, 122, 160, 161, 175, 197 e 221) e foi citado por edital (fls. 129/132), porém não compareceu nem constituiu advogado, de modo que, pela decisão de fl. 134, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a citação pessoal (fl. 266), o decisum de fl. 268 revogou a suspensão processual e o réu apresentou defesa prévia à fl. 273.

Ainda, a decisão de fl. 275 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva da vítima e de duas testemunhas comuns, bem como ao interrogatório do réu (fls. 313/314, 368-mídia e 388/389-mídia).

Encerrada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade do delito (fls. 400/404).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância. Ademais, em caso de condenação, pleiteou seja reconhecido o privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, com a fixação de pena de multa (fls. 409/430).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração da prática do crime de furto simples.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de avaliação indireta de fl. 39, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que, à época dos fatos, trabalhava em Bauru e sua sogra residia na chácara de Roberto Kassim, no município de Reginópolis. Acrescentou que o local era de difícil acesso e costumava aceitar caronas, porém não foi transportado no veículo da vítima (fls. 388/389-mídia).

A vítima Ana Cândida Navarro de Freitas Kassim contou que estava viajando a Bauru com seu marido e havia deixado sua bolsa atrás do banco que ocupava no automóvel. Mencionou que ofereceram carona ao réu, conversaram durante a viagem e ele desembarcou em um bairro em Bauru. Aduziu que, ao pegar a bolsa, notou a falta de sua carteira. Esclareceu que foi à delegacia de Reginópolis e soube que o réu era conhecido dos meios policiais, momento em que lhe foram mostradas fotografias e prontamente reconheceu o réu. Reportou que, durante a viagem, o réu comentou onde morava e com quem se relacionava. Falou que havia, na carteira, a quantia de R\$ 80,00, talão de cheques, cartões bancários e documentos. Explicou que algumas horas depois o proprietário de um bar encontrou sua carteira abandonada no banheiro do estabelecimento e entrou em contato, sendo que apenas não recuperou a quantia em dinheiro (fls. 313/314 e 368-mídia).

Abdo Haman Kassim Neto, esposo da ofendida, narrou ter oferecido carona ao réu no trevo da cidade de Iacanga, sendo que ele ocupou o banco traseiro do carro, onde estava a bolsa de sua esposa; ao chegar a Bauru, o réu desembarcou e, já no centro

da cidade, a vítima se apossou da bolsa e constatou a ausência da carteira. Disse que foi à delegacia de Reginópolis e contou os fatos, quando então o escrivão lhe mostrou uma fotografia do réu e prontamente o reconheceu. Relatou que o proprietário de um bar localizou a carteira da ofendida, tendo recuperado o objeto, todavia sem a quantia em dinheiro. Asseverou que durante a viagem o réu informou seu nome, bem como namorava uma mulher que residia na chácara do Sr. Roberto (fls. 313/314 e 368-mídia).

Por fim, a testemunha Emerson Christiano Bonasso falou que à época dos fatos era comerciante e já havia sido vítima de delitos na região, sendo que o réu, pessoa desconhecida, pediu autorização para usar o banheiro e permaneceu por relativo período no cômodo, motivo pelo qual suspeitou e foi verificar se havia algo errado quando ele deixou o banheiro, momento em que encontrou uma carteira jogada no lixo. Esclareceu que havia um telefone de contato na carteira e o indivíduo que foi buscar o objeto afirmou que havia dado carona ao réu. Acrescentou ter comparecido à delegacia de polícia, onde reconheceu o réu sem sombra de dúvidas após a apresentação de fotografias (fls. 388/389-mídia).

Ao que se vê, diante de tal panorama probatório, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade do réu pela prática criminosa.

Ora, a prova coligida ao caderno processual revelou que a vítima e seu esposo concederam carona ao réu no trajeto entre as cidades de Reginópolis e Bauru, sendo que a bolsa da ofendida estava no banco traseiro do carro, onde o réu estava acomodado. Ato contínuo, o réu desembarcou em um bairro na periferia de Bauru e, logo depois, quando a vítima se apossou da bolsa, constatou que sua carteira havia sido subtraída.

Também é de fundamental importância salientar que a testemunha Emerson afirmou que o réu esteve em seu estabelecimento comercial, pediu autorização para usar o banheiro, demorou certo tempo no cômodo e, ao deixar o bar, a testemunha encontrou a carteira da vítima abandonada no lixo do banheiro.

Ainda, cumpre enfatizar que a ofendida e a testemunha reconheceram o réu sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que viajou no veículo da ofendida e esteve no estabelecimento comercial da testemunha, conforme se verifica às fls. 11/12 e 27, destacando-se que o réu foi identificado pelos policiais civis do pequeno município de Reginópolis após descrição física fornecida pela vítima e testemunha, como também pelas informações que o próprio réu forneceu durante a viagem, em especial por se relacionar com moradora da Chácara 3R, situada naquele município, nos termos do relatório de investigação de fl. 10.

Dessa maneira, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Outrossim, não restou configurado desrespeito às formalidades legais no que se refere ao reconhecimento do réu.

Com efeito, na hipótese dos autos o réu não foi preso em flagrante, de modo que a vítima e as testemunhas descreveram as características físicas do autor, assim como relataram as informações pessoais que ele mesmo havia esclarecido.

Ademais, o disposto no artigo 226 do CPP constitui mera orientação a ser seguida e não uma imposição. Aliás, conforme consta no seu inciso II, a pessoa - se possível - será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Note-se a condição, já que o dispositivo legal indica recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir, valendo enfatizar o entendimento jurisprudencial no que se refere ao tema:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA PELA NÃO OBSERVÂNCIA ESTRITA DA FORMA ESTABELECIDADA EM LEI – NÃO ACOLHIMENTO – As formalidades do artigo 226 do CPP, nos expressos termos do inciso II daquele dispositivo, devem ser observadas quando possível, não se podendo atribuir à forma importância maior do que o próprio conteúdo do ato - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO E A REDUÇÃO DA PENA – REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA ANTERIORMENTE – NOVA REVISÃO CRIMINAL APRESENTADA SEM NOVAS PROVAS – NÃO CONHECIMENTO - Inadmissível a apresentação de nova revisão criminal após o indeferimento de anterior revisão, salvo se fundada em novas provas, o que não é a hipótese dos autos. Inteligência do parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal. Rejeitadas as preliminares, revisão não conhecida. (TJSP. 4º Grupo de Direito Criminal. Revisão Criminal 0050567-74.2019.8.26.0000. Relator: Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda. Data do julgamento: 5 de agosto de 2022) (destaquei)

INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

2. Na espécie, ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo a instância de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração. (STJ. 5ª Turma. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 653.364-RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 16 de outubro de 2018)

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO.

As formalidades dispostas no art. 226 do CPP para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando realidade fática assim o permitir. Sua eventual inobservância não retira a credibilidade do ato, desde que haja a confirmação do reconhecimento por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no caso sob exame. [...] (TJRS. 7ª Câmara Criminal. Apelação Crime nº 70043326230. Relatora: Desembargadora Naele Ochoa Piazzeta. Data do julgamento: 25 de agosto de 2011)

Ainda, na hipótese dos autos não há se falar em aplicação do princípio da insignificância.

De fato, deve ser destacada a reprovabilidade da conduta do réu, haja vista que, além de formalmente típica, está imbuída de danosidade social e perceptível gravidade, devendo ser preservado o valor de segurança à sociedade.

Igualmente, o valor irrisório do bem não o faz e muito menos exclui a tipicidade do delito, uma vez que a ofensa da insignificância não se faz tão somente pelo valor monetário, mas pela consideração holística da conduta, a qual foi realizada e flagrada.

Além disso, cumpre enfatizar que réu faz do crime seu meio de vida, porquanto já era conhecido dos meios policiais no município de Reginópolis e registra processos em andamento e condenações, em diversas Comarcas, por delitos patrimoniais.

Por consequência, havendo a prática de comportamento reprovável que causou lesão ao bem jurídico protegido pela norma, não procede o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, destacando-se que também não está presente a figura do

furto privilegiado, haja vista que, no caso em tela, houve subtração de uma carteira contendo quantia em dinheiro, documentos pessoais, cartões bancários e talonário de cheques, não se tratando de coisa de valor pequeno ou irrisório. Logo, havendo lesão ao bem jurídico protegido pela norma, não há se falar que restou tipificado o privilégio do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Sentença condenatória - Apelo da Defesa pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Impossibilidade - Declarações da vítima que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime - Condenação mantida - Inviável o reconhecimento da figura do furto privilegiado diante da conduta do réu e do valor dos objetos furtados - Pena bem dosada e fundamentada - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP. 9ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000706-02.2017.8.26.0482. Relatora: Des. Fátima Gomes. Data do julgamento: 30 de setembro de 2020)

Ao que se vê, autoria e materialidade do delito restaram sobejamente demonstradas, mostrando-se a condenação do réu medida inarredável.

Concluindo pela condenação, resta somente a fixação da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 394: Execução da Pena nº 0000835-42.2022.8.26.0058, referente ao processo nº 0003064-92.2010.8.26.0058; fl. 395: processo nº 0001456-56.2017.8.26.0594; fl. 395: processo nº 1501317-59.2019.8.26.0594; fl. 396: processo nº 0001916-73.2017.8.26.0584; fl. 397: processo nº 1500295-59.2022.8.26.0626). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias do crime e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis. A vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal, acrescida de 1/4, resultando em 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, ficando mantida a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressivo), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

Finalmente, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, não se revela suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu VANDERSON APARECIDO TELES à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial aberto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo

15, III, da Constituição Federal).

O réu respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA